CONTRATTO DI SUBLOCAZIONE DI IMMOBILE AD USO ABITATIVO
ai sensi dell'art. 2, comma 1, della L. 09/12/1998, n. 431

Oggi ..04/01/2025 tra:

la sig.ra **ZANATTA VIVIANA** cod. fisc. **ZNT VVN 79S67C 957S**
nata a Conegliano (TV) il 27/11/1979 residente in via Furlane n. 37, Villorba (TV)
(parte Sub Locatrice)

CONCEDE

alla sig.ra **ERDIM ESRA** cod. fisc. **RDM SRE 98L 62Z 243O**
nata in Turchia (EE) il 22/07/1998 domiciliata in via 55° reggimento fanteria n. 44, Treviso (TV)
(parte Sub Conduttrice)

premesso che

- il Sub Locatore ha piena disponibilità, in quanto conduttore con giusto contratto di locazione per la durata di anni 4+4, dei seguenti beni: un'unità immobiliare posta su fabbricato in località Treviso , via 55° reggimento fanteria n. 44 int. 6, Treviso (dati catastali: Cod. Comune L407, Sez. C, Fog. 6, Mapp. 1069, Sub. 24 cat. A/2, cl. 4°, vani 5,5 e Sub. 18 cat. C/6, cl. 6°, mq 13), giusto contratto di locazione per la durata di anni 4+4;
- il sub Locatore è disponibile a concedere in Sub Locazione una porzione dei beni di cui sopra alla Sub Conduttrice.
- il bagno e la cucina situati al piano secondo ed il garage posto al piano terra resteranno in condivisione;

si conviene e stipula quanto segue

Il Sub Locatore concede in Sub Locazione al Sud Conduttore che accetta, per sé e suoi aventi causa, il locale siglato con il numero 3 su fabbricato in località Treviso, via 55° reggimento fanteria n. 44 int. 6, Treviso (dati catastali: Cod. Comune L407, Sez. C, Fog. 6, Mapp. 1069, porzione di sub. 24 cat. A/2, cl. 4°, vani 5,5) e l'uso in comune di cucina, bagno e magazzino-garage.

Ai sensi del decreto legge n. 63 del 04.06.2013 e successive modifiche e integrazioni, il Sub-Conduttore da atto di aver ricevuto dal Sub-Locatore tutte le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'atto di prestazione energetica, in ordine alla attestazione di prestazione energetica degli edifici.

La Sub Locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni:

1. Il contratto viene stipulato **dal 04/01/2025 al 03/01/2026** allorché cesserà senza bisogno di disdetta alcuna. Le parti infatti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto il Sub-Conduttore ha espressamente l'esigenza di occupare l'unità immobiliare per un periodo di 12 (dodici) mesi in quanto alla ricerca di alloggio più idoneo alle sue esigenze. Al Sub-Conduttore è consentito il rilascio anticipato dell'immobile da comunicarsi al Sub-Locatore mediante lettera raccomandata o PEC con almeno due mesi di preavviso. Nel caso in cui il Sub-Conduttore intenda rinnovare il contratto in oggetto è tenuto a comunicarlo al Sub-Locatore almeno due mesi prima della data di scadenza del presente contratto a mezzo lettera raccomandata o PEC, diversamente il Sub-Locatore si riterrà autorizzato a prendere accordi con altre persone per il riaffitto della stanza al termine del contratto in oggetto. Nel caso in cui il Sub-Conduttore richieda di prolungare la permanenza all'interno dell'immobile, il Sub-Locatore sarà libero di accettare o meno la richiesta di proseguire con la locazione in essere; in caso positivo il Sub-Locatore valuterà la possibilità di prorogare il contratto esistente ovvero la necessità di sottoscrivere nuovo contratto di locazione a nuove condizioni.

2. Al Sub-Conduttore non è concessa la facoltà di cedere a terzi, sublocare o dare in comodato, in tutto o in parte, l'unità immobiliare.

3. Pena la risoluzione di diritto del contratto: l'immobile dovrà essere destinato esclusivamente ad uso personale. Nel caso di permanenza di un'ospite all'interno dell'immobile locato, per un periodo superiore ai due giorni, il Sub-Conduttore si obbliga a richiedere il consenso in forma scritta al Sub-Locatore. La mancanza richiesta scritta al locatore da parte del conduttore costituisce motivo per la risoluzione anticipata del presente contratto senza obbligo di preavviso. **Nell'alloggio è vietato fumare;** alla riconsegna dell'alloggio, nel caso di contravvenzione alla presente clausola, verranno imputate al conduttore le spese per la bonifica dei locali. Al fine di evitare ogni possibile danno o disturbo agli altri inquilini, è tassativamente vietato tenere animali nell'alloggio, nei poggioli, nei cortili privati e nelle aree esterne condominiali. Nel caso di contravvenzione alla presente clausola tutte le spese che il locatore dovrà sostenere per pulizia, disinfestazione o altro verranno interamente pagate dall'inquilino.

4. Il canone annuo di Sub-Locazione, avendo le parti tenute presenti le ben note condizioni oggettive dell'immobile e la sua ubicazione, è convenuto in **EURO 2'760,00 (duemilasettecentosessanta/00)** che il Sub-Conduttore si obbliga a corrispondere, tramite bonifico bancario su conto corrente bancario intestato al Sub-Locatore in **n. 12 rate uguali anticipate di EURO 230,00 (duecentotrenta/00)** ciascuna, con scadenza il giorno 03 di ogni mese. Detto canone verrà aggiornato annualmente ed automaticamente (senza cioè necessità di richiesta scritta alla quale parte conduttrice rinuncia esplicitamente), nella misura del 100% della variazione ISTAT verificatesi rispetto al mese precedente di quello di inizio del presente contratto con un minimo del 3%.

5. Il pagamento del canone o di quant'altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezione del Sub-Conduttore, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant'altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), trascorsi 20 giorni dalla scadenza prevista, costituisce motivo della risoluzione del contratto fatto salvo quanto previsto dall'art. 55 della L. 27 luglio 1978, n. 392. Il mancato puntuale pagamento sia del canone sia degli oneri accessori costituirà immediatamente in mora il Sub-Conduttore al fine del decorso degli interessi di legge. Nel caso in cui il conduttore risulti inadempiente per più di 1 mensilità, il contratto in oggetto s'intenderà risolto per manifesta volontà del conduttore ed il locatore potrà riprendere possesso dell'immobile senza altre formalità (gli effetti personali del conduttore verranno depositati nel locale ripostiglio).

6. Ove nel corso della locazione si eseguano sull'immobile importanti e improrogabili opere necessarie per conservare la sua destinazione o per evitare maggiori danni che ne compromettono l'efficienza in relazione all'uso cui è adibito, o comunque le opere di straordinaria manutenzione di rilevante entità di cui all'articolo 23 legge 27 luglio 1978 n.392, il canone come pattuito verrà integrato con un aumento pari all'interesse sul capitale impiegato nelle opere e nei lavori effettuati, dedotte le indennità e i contributi di ogni natura che il locatore abbia percepito o che successivamente venga a percepire per le opere eseguite. L'aumento decorre dalla data in cui sono state ultimate le opere, indipendentemente da quando è stata fatta la richiesta.

7. A **garanzia** delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, ivi compresa la restituzione dell'immobile alla data di scadenza, il Sub-Conduttore versa al Sub-Locatore, a titolo di cauzione, che con la firma del contratto ne rilascia, in caso, quietanza, una somma di **EURO 410,00 (quattrocentodieci/00)** non imputabile in conto pigioni e non produttiva di interessi a favore del Sub-Conduttore. Il deposito cauzionale sarà restituito al termine della locazione, entro 30 giorni dalla restituzione delle chiavi, se sarà stata osservata ogni obbligazione contrattuale e previo trattenimento di spese da sostenersi per la riparazione di danni subiti, nel caso di rinnovo del contratto, la cauzione verrà adeguata al nuovo canone. Si concorda sin d'ora che al termine della locazione verrà richiesto il pagamento di € 75,00 nel caso di smarrimento o mancata restituzione delle chiavi. Al rilascio della stanza (sia per il termine della locazione sia per un eventuale cambio di stanza) dovranno essere corrisposti (o verranno trattenuti dalla cauzione) € 15,00 per spese di check-out oltre a € 55,00 per la pulizia a fondo e € 95,00 per l'eventuale tinteggiatura (solo se assolutamente necessaria) della porzione locata nel caso in cui l'inquilino non vi abbia già provveduto in modo adeguato. Poiché il conduttore garantisce al locatore una permanenza nell'alloggio uguale o superiore ai 6 mesi, il canone è stato ridotto da € 260,00 (€ duecentosessanta/00) a € 230,00 (€ duecentotrenta/00) al mese; pertanto si concorda sin d'ora che in caso di rilascio anticipato dell'immobile (prima dei sei mesi pattuiti) verranno trattenuti dalla cauzione € 30,00 per ogni mese di locazione già trascorso nel caso di locazioni di un solo mese verranno richiesti ulteriori € 20,00. Poiché il conduttore dichiara di non avere la necessità di portare la propria residenza nell'immobile locato si concorda sin d'ora che nel caso in cui il conduttore richiedesse ed ottenesse la residenza nell'immobile locato sarà tenuto al versamento di € 15,00 al mese a persona dalla data di ottenimento della residenza nell'immobile locato sino al comprovato trasferimento della residenza in altro luogo; la cauzione verrà pertanto trattenuta a garanzia del regolare pagamento

8. Il Sub-Conduttore dovrà consentire l'accesso all'unità immobiliare al Sub-Locatore, all'amministratore nonché ai loro incaricati ove gli interessati ne abbiano motivandola ragione.

9. Il Sub-Conduttore Il conduttore dichiara di aver visitato l'immobile locatogli che è di nuova costruzione e di averlo trovato di suo totale gradimento, adatto al proprio uso, in perfetto stato di manutenzione, cosi pure i pavimenti, infissi, finestre, radiatori, porte (tutte complete delle relative chiavi), sanitari e rubinetteria; completo di impianto elettrico di illuminazione ed elettrodomestico, acqua, gas, linea telefonica il tutto perfettamente funzionante e, con pareti e soffitti tinteggiati a nuovo, esente da difetti che possono influire sulla salute di chi lo abita così come sta e giace, visto, piaciuto e ben noto al medesimo e di prenderlo in consegna a ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento del medesimo custode e di riconsegnarlo, al termine della locazione nello stesso stato in cui l'ha ricevuto, salvo il normale degrado d'uso. Viene fatto espresso divieto al conduttore di eseguire fori o di incollare adesivi su arredi, muri e piastrelle dei pavimenti/rivestimenti, in caso di danneggiamento dovranno venire sostituiti gli arredi ed i rivestimenti rovinati. Il Sub-Conduttore è tenuto ad eseguire tutte le riparazioni conseguenti a danni provocati dalla sua negligenza nell'uso della cosa

locata e delle apparecchiature ivi esistenti. Tutte le riparazioni di cui agli articoli 1576 e 1609 del c.c. sono a carico del conduttore, che dovrà provvedervi tempestivamente salvo il diritto del locatore di sostituirsi in caso di inadempienza di quest'ultimo, con diritto all'integrale rimborso delle spese sostenute entro venti giorni. Quando l'immobile locato ha bisogno di riparazioni che non sono a carico del Sub-Conduttore, quest'ultimo è tenuto a darne tempestiva comunicazione scritta al locatore.

10. Il Sub-Conduttore non potrà apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto del Sub-Locatore.

11. Il Sub-Conduttore esonera espressamente il Sub-Locatore da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che potessero derivargli per interruzioni incolpevoli dei servizi quali luce, acqua, riscaldamento, linea ADSL, asporto rifiuti.

12. Sono interamente a carico del Sub-Conduttore le spese di ordinaria manutenzione, le spese necessarie al servizio di pulizia, al funzionamento e all'ordinaria manutenzione degli impianti tra cui caldaia, ascensore, cancello carraio e pedonale, al servizio di giardinaggio, alla fornitura dell'acqua nonché dell'energia elettrica, del riscaldamento e del condizionamento dell'aria allo spurgo dei pozzi neri e delle latrine, del pagamento canone fognature, della bolletta per l'asporto dei rifiuti ecc. nonché alle forniture degli altri servizi comuni. Le spese per la parcella dell'amministratore e per l'assicurazione saranno a carico del Sub-Conduttore nella misura del 50 per cento. Il pagamento di quanto sopra deve avvenire nel rispetto delle richieste dell'amministratore. Le utenze relative al consumo dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, del riscaldamento, al servizio di asporto rifiuti, alla linea ADSL e le spese condominiali restano intestate al Sub-Locatore e verranno rimborsate a parte su semplice richiesta del Sub-Locatore.

13. Il Sub-Conduttore, si obbliga a servirsi esclusivamente dell'antenna televisiva già installata, restando sin d'ora il Sub-Locatore, in caso di inosservanza, autorizzato a far rimuovere e demolire ogni antenna individuale, anche non televisiva, a spese del Sub-Conduttore, il quale nulla potrà pretendere a qualsiasi titolo.

14. Le utenze relative al consumo dell'energia elettrica, dell'acqua potabile, del riscaldamento, al servizio di asporto rifiuti, alla linea ADSL e le spese condominiali restano intestate al locatore e verranno rimborsate a parte su semplice richiesta del Sub-Locatore.

15. Il Sub-Conduttore autorizza il Sub-Locatore a comunicare a terzi i suoi dati personali in relazione agli adempimenti connessi con il rapporto di locazione (d.lgs. 196/203).

16. Il Sub-Conduttore non ha diritto di prelazione nel caso di vendita dell'immobile locato, da esercitarsi secondo gli artt. 38 e 39 della L. 27 luglio 1978 n. 392. Nel caso in cui il proprietario intendesse vendere la casa locata e per favorire l'ingresso di un nuovo inquilino (all'avvicinarsi del termine del presente contratto) il Sub-Conduttore dovrà consentire la visita all'unità immobiliare una volta alla settimana per almeno due ore.

17. Il Sub-Locatore provvederà alla registrazione del contratto, se dovuta. Le spese per il presente contratto, comprese quelle di registro e bollo per la registrazione iniziale e rinnovi sono a carico del Sub-Conduttore per la quota del 100%. Le spese per l'eventuale risoluzione anticipata sono sempre a carico del Sub-Conduttore nella misura del 100%.

18. A tutti gli effetti del presente contratto, compresa la notifica degli atti esecutivi, ai fini della competenza a giudicare il Sub-Conduttore elegge domicilio nei locali a lui locati e, ove egli più non li occupi o comunque non li detenga, presso l'Ufficio di segreteria del Comune ove situato l'immobile locato.

19. Qualunque modifica al presente contratto non può avere luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.

20. Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alle disposizioni del Codice civile e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.

21. Per ogni controversia nascente dalla interpretazione od esecuzione del presente Contratto, sarà esclusivamente competente il Foro di Treviso.

22. Il Sub-Conduttore si impegna a rispettare le norme del regolamento dello stabile - che dichiara di ben conoscere specie per quanto concerne i divieti e le limitazioni d'uso e a osservare le deliberazioni dell'assemblea dei condomini. E' in ogni caso vietato al Sub-Conduttore di compiere atti, e tenere comportamenti, che possano recare molestia agli abitanti dello stabile. Per uso di tutti gli spazi di proprietà comune viene fatto particolare appello alla discrezione degli utenti dello stabile, i quali sono tenuti ad osservare e far osservare, con reciproco rispetto, tutte e norme di buon vicinato.

E' vietato ingombrare, anche temporaneamente, in qualsiasi modo, i pianerottoli delle scale, le scale, le corsie carrabili e tutti gli spazi comuni, con materiali o veicoli di qualsiasi genere.
E' vietato salire sui tetti, eccezione fatta per le persone incaricate di manutenzione e riparazioni varie.
E' vietato esporre insegne, targhe o scritte sulle pareti esterne.
Gli autoveicoli possono sostare solamente nello spazio loro consentito, non devono mai impedire il transito alle persone, l'ingresso e l'uscita delle autorimesse.
Non ci sono parcheggi disponibili in area condominiale. L'utilizzo dello stallo di fronte al garage in area condominiale è consentito solo per il tempo strettamente necessario al carico/scarico.
E' vietato introdurre e depositare nell'ingresso dello stabile e nei luoghi comuni biciclette o altre cose. Le biciclette dovranno venire introdotte e depositate nel proprio garage, è consentito l'utilizzo delle rastrelliere condominiali solo per brevi periodi di tempo.
E' vietato spazzare dai terrazzini e dai poggioli gettando rifiuti al di fuori di essi.
E' fatto assoluto divieto di stendere panni alle finestre e sulle ringhiere.
E' fatto divieto di sbattere tappeti, indumenti o scope dal balcone.
Sono vietati a qualsiasi ora del giorno e della notte rumori che possano esser uditi e quindi arrecare molestia a coloro che abitano nel condominio. Con particolare attenzione dalle 13 alle 15 e notturno dalle 22 alle 7.
L'uso dell'ascensore è vietato.
Nel caso di infrazione alle norme specificate nel presente regolamento e a quello contrattuale, nonché a quelle impartite dall'amministratore, questi dovrà invitare per iscritto il responsabile a osservare e far osservare le medesime. Se l'invito rimane senza effetto e si rinnovi l'infrazione, al condominio responsabile dovrà essere applicata una sanzione. Per le infrazioni al regolamento di condominio può essere stabilito, a titolo di sanzione, il pagamento di una somma fino ad euro 200 e, in caso di recidiva fino ad euro 800. La somma è devoluta al fondo di cui l'amministratore dispone per le spese ordinarie. L'irrogazione della sanzione è deliberata dall'assemblea con le maggioranze di cui al secondo comma dell'art. 1136 c.c.
Il presente regolamento ha valore per tutti coloro che abitano lo stabile, siano essi condomini e/o inquilini e/o ospiti a qualunque titolo, e forma parte integrante del regolamento contrattuale del 3.4.1969, il quale riporta tutte le altre disposizioni di carattere normativo.
Il secondo richiamo da parte dell'amministratore per il mancato rispetto del regolamento di condominio da facoltà al Sub-Locatore di risolvere il contratto di locazione per giusta causa.
L'inquilino deve indicare al Sub-Locatore la persona di sua fiducia, presso la quale, in caso di assenza, lascia le chiavi dei locali affittati.

Altre pattuizioni :
Le parti si di danno reciprocamente atto, e convengono, che il contratto è stato stipulato ai sensi dell'art. 2, comma 1, L. 09/12/1998, n. 431, in deroga alle disposizioni della legge 27 luglio 1978 n. 392 ed avvalendosi della disciplina introdotta dall'articolo 11, 2° comma, legge - 8 agosto 1992, n. 359, dichiarano e riconoscono:
Di essere state dettagliatamente informate dalle associazioni di categoria di tutti i propri diritti e delle conseguenze giuridiche di ogni patto e clausola del contratto;
Di considerare essenziale al contratto ogni suo patto, ed in particolare quello sul canone, sulla durata, sugli aumenti e pagamenti, come sopra stabiliti del contratto, che diversamente non sarebbe stato concluso;
Di riconoscere, dandosene reciprocamente atto, che il consenso sull'intero contenuto del contratto è stato da ciascuna parte prestato proprio nel presupposto, e all'essenziale condizione, della derogabilità dell'anzidetta normativa.

Letto, approvato e sottoscritto

Treviso li ..04/01/2025..

Sub-Locatore..... Il Sub-Conduttore .....

A norma degli art. 1341 e 1342 del CC. le parti, di comune accordo, previa lettura delle norme contenute nel presente contratto ai punti 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 e in particolare al punto 4, che tratta le modalità di risoluzione del contratto stesso e la ripresa in possesso dell'immobile, anche con la forza, da parte del proprietario, dichiarano di approvarli reietta fin d'ora ogni rec

Il Sub-Locatore..... Il Sub-Conduttore .. ....